



Unidad 3

Análisis y evaluación de las argumentaciones

Eje temático:
1. Analizar, evaluar y argumentar

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 9 - Tema 9
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





Propósito

**Identificar , Analizar, comprender y
evaluar argumentaciones**



Análisis y Evaluación de la Argumentación Jurídica

Esta presentación aborda el análisis, la evaluación y las argumentaciones jurídicas, pilares para el razonamiento legal efectivo. Exploraremos las dimensiones descriptiva y normativa de la teoría de la argumentación.



Dimensiones de la Teoría de la Argumentación

Dimensión Normativa

Establece estándares para una discusión razonable. Permite determinar la conformidad de la argumentación con las normas.

Dimensión Descriptiva

Vincula la teoría con la práctica del discurso. Refleja cómo se maneja la argumentación en la realidad.



Evaluación del Discurso Argumentativo

1

Consistencia Global

Evalúa la coherencia de la argumentación en su totalidad. Es el primer paso para una revisión integral.

2

Argumentos Individuales

Analiza cada argumento por separado. Se determina su su validez y pertinencia de forma aislada.

Consistencia de Argumentos

Argumentos Individuales

Enunciados Aceptables

Cada proposición debe ser clara clara y razonable. Las premisas premisas deben ser admisibles. admisibles.

Razonamiento Válido

La inferencia debe ser lógicamente correcta. La conclusión debe seguir de las premisas.

Esquema Apropiado

El tipo de argumento debe ser pertinente. Su uso debe ser correcto y correcto y eficaz.



La Argumentación Jurídica



Actividad Racional

Busca convencer con lógica. Es un proceso de razonamiento.



Carácter Social

Se da en un contexto interactivo. Implica diálogo y consenso.



Verbal y Expresiva

Se manifiesta a través del lenguaje. Articula puntos de vista.





Discusión Crítica



Confrontación

Las diferencias de opinión se manifiestan. Se establecen los puntos de puntos de disputa.



Apertura

Se acuerdan las reglas de la discusión. Se define el marco del debate.



Argumentación

Se presentan y defienden los puntos de vista. Se utilizan pruebas y pruebas y razonamientos.



Cierre

Se evalúan los argumentos finales. Se llega a una resolución.

Pasos en el Análisis de Argumentos

Identificar

Reconocer los componentes clave. Separar premisas y conclusiones.

Reconstruir

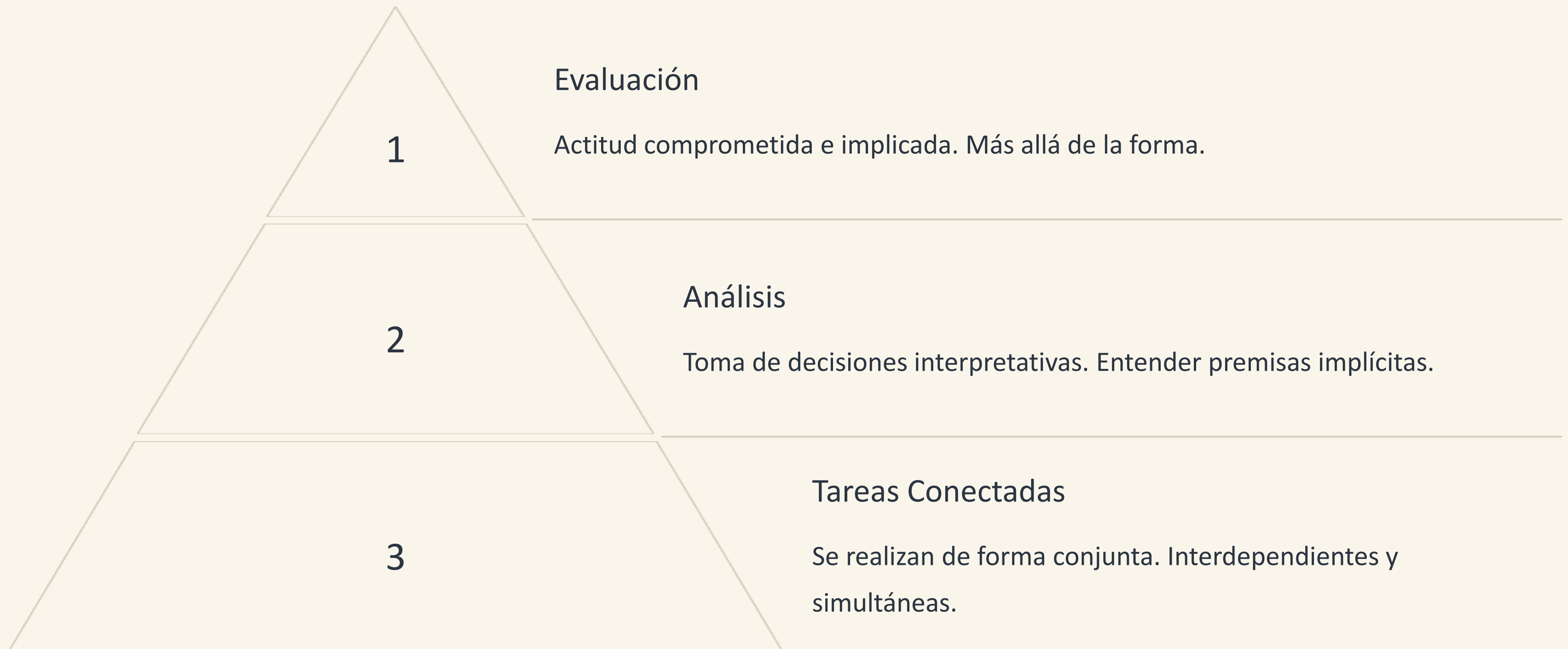
Representar la estructura lógica. Clarificar argumentos implícitos.

Evaluar

Juzgar la solidez del argumento. Analizar la validez y consistencia.



La Complejidad del Análisis y la Evaluación





Conclusiones Clave

1

Claridad

La argumentación requiere análisis. Una
Una comprensión profunda es esencial.
esencial.

2

Precisión

La evaluación demanda rigor. Consistencia
Consistencia en cada paso.

3

Práctica

La habilidad se desarrolla. Con la
aplicación constante.

Conclusiones



Analizar un texto argumentativo supone tomar determinadas decisiones (por ejemplo, entender que hay una determinada premisa implícita)



Evaluar una argumentación implica asumir una actitud bastante comprometida, si la argumentación no se ve exclusivamente desde el punto de vista formal.



El análisis de los argumentos supone a su vez diversas tareas que tienen que realizarse de manera relativamente conjunta, dado que están estrechamente conectadas entre si.

Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia", N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.^a ed.). Palestra.



